# PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| |
|---|
| **Jurisdicción o entidad contratante**: SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN |
| **Número y denominación de la UOC:** 83 – Dirección de Compras y Contrataciones |
| **Domicilio:** Sarmiento 151. Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| **Correos electrónicos:**<br>**- Dirección de Compras y Contrataciones:**<br>compras.cultura@cultura.gob.ar<br>**- Dirección de Presupuesto y Contabilidad:** tesoreria337@cultura.gob.ar<br>**- Comisión de Recepción:** comisionderecepcion@cultura.gob.ar<br>**- Área Requirente:** Dirección General de Infraestructura, Patrimonio y Servicios Generales |
| **Tipo de Procedimiento:** Licitación Pública |
| **Clase:** Etapa Única Nacional |
| **Procedimiento COMPR.AR N.° 83-0003-LPU26** |
| **Modalidad**: Sin modalidad |
| **N.° de expediente: EX-2026-76937875- -APN-DCYC#SC** |
| **Rubros:** MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA |
| **Objeto:** Contratación de un servicio de mantenimiento mensual integral, preventivo y correctivo de las bombas elevadoras de agua, bombas de achique o desagote, de supresión de napas, bombas cloacales, bombas pluviales, bombas de recirculación de agua, bombas de riego, como así también de sus respectivos tableros eléctricos y accesorios de los edificios que se encuentran a cargo de la SECRETARÍA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, por el término de DOCE (12) meses. |
| **Opción a prórroga:** Sí, en los términos del Artículo 100 inciso b) del Decreto N.° 1030/2016. La prórroga será por el mismo o menor período. |
| **PLAZOS:**<br>Todos los plazos establecidos en el presente Pliego se computarán en días hábiles |

| |
|---|
| administrativos, salvo que expresamente se fije en días corridos. El cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sitio https: //comprar.gob.ar.<br>A los efectos del cómputo de plazos fijados en días hábiles administrativos, la presentación en un día inhábil se entiende realizada en la primera hora del día hábil siguiente. |
| **RECURSOS E IMPUGNACIONES:**<br>Toda observación, impugnación, reclamo o presentación similar que se efectúe sobre las actuaciones acaecidas durante un procedimiento de selección deberán canalizarse a través de COMPR.AR, salvo en los casos en que no se encuentre disponible una funcionalidad habilitada a tal efecto. Las presentaciones que, debiendo haber sido formalizadas en COMPR.AR fueran interpuestas por otras vías, se tendrán por no presentadas. |
| **NOTIFICACIONES:**<br>Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante, los interesados, oferentes, y el adjudicatario o cocontratante, se realizarán válidamente a través de la difusión en el sitio web COMPR.AR (www.comprar.gob.ar). La notificación efectuada por dicho medio se entenderá realizada el mismo día hábil, iniciándose el cómputo de los plazos a partir del día siguiente al de su difusión. Si la difusión se hiciera en un día inhábil se entenderá realizada el día hábil siguiente.<br>Toda diligencia de notificación que no pudiera ser efectuada a través del medio electrónico previamente descripto, se considerará válida e indistintamente por cualquiera de los restantes medios que se encuentran enumerados en el artículo 7° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios.<br>Las notificaciones que tengan lugar mediante correo electrónico deberán cursarse al domicilio especial electrónico constituido por el proveedor en SIPRO y se tendrán por efectuadas en la misma fecha del envío, sirviendo de prueba suficiente la constancia que el correo electrónico genere para el emisor.<br>Las referidas notificaciones se entenderán realizadas el mismo día de su difusión, iniciándose el cómputo de los plazos a partir del día siguiente al de su difusión. El envío de mensajería mediante COMPR.AR en forma automática, solo constituye un medio de aviso. La no recepción oportuna de correos electrónicos de alerta que envía el sistema “COMPR.AR” no justificara, ni se considerara como causal suficiente para eximir a los proponentes de sus cargas y responsabilidades. |

## PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS AL PLIEGO

| **Lugar/Dirección** | **Plazo y Horario** |
|---|---|
| Las consultas al pliego deberán efectuarse únicamente en el portal “COMPR.AR” (www.comprar.gob.ar).<br>En ningún caso se responderán consultas telefónicas ni las que fueren efectuadas por correo electrónico o por cualquier otro medio, así como tampoco serán contestadas las que se presenten fuera de término. | Conforme Cronograma COMPR.AR |

## ACTO DE APERTURA

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
|---|---|
| La oferta deberá ser cargada electrónicamente en el portal "COMPR.AR" (www.comprar.gob.ar), por lo que no serán consideradas válidas las que se presenten en soporte físico por Mesas de Entradas o por correo postal, así como tampoco aquellas que sean formalizadas vía correo electrónico o por cualquier otro medio distinto de COMPR.AR o el que en el futuro lo reemplace. | Según cronograma COMPR.AR |

## SERVICIOS A CONTRATAR

| Renglón | Catálogo | Establecimiento | Descripción en COMPR.AR | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.3.9-4021.1 | Sede Alsina 1169 | M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA; DESCRIPCIÓN: M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA, CRITERIO SOCIAL: SIN | SERVICIO | 12 |
| 2 | 3.3.9-4021.1 | Sede Rodriguez Peña | M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA; DESCRIPCIÓN: M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA, CRITERIO SOCIAL: SIN | SERVICIO | 12 |
| 3 | 3.3.9-4021.1 | Centro Nacional de la Música. Ex biblioteca Nacional | M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA; DESCRIPCIÓN: M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA, CRITERIO SOCIAL: SIN | SERVICIO | 12 |
| 4 | 3.3.9-4021.1 | Sede Sánchez de Bustamante | M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA; DESCRIPCIÓN: M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA, CRITERIO SOCIAL: SIN | SERVICIO | 12 |
| 5 | 3.3.9-4021.1 | Coro Polifónico de Ciegos | M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA; DESCRIPCIÓN: M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA, CRITERIO SOCIAL: SIN | SERVICIO | 12 |
| 6 | 3.3.9-4021.1 | Museo Nacional de Bellas Artes | M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA; DESCRIPCIÓN: M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA, CRITERIO SOCIAL: SIN | SERVICIO | 12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3.3.9-4021.1 | Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces | M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA; DESCRIPCIÓN: M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA, CRITERIO SOCIAL: SIN | SERVICIO | 12 |
| 8 | 3.3.9-4021.1 | Museo “Casa de Yrurtia” | M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA; DESCRIPCIÓN: M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA, CRITERIO SOCIAL: SIN | SERVICIO | 12 |
| 9 | 3.3.9-4021.1 | Museo Histórico Nacional | M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA; DESCRIPCIÓN: M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA, CRITERIO SOCIAL: SIN | SERVICIO | 12 |
| 10 | 3.3.9-4021.1 | Museo Nacional de Arte Decorativo | M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA; DESCRIPCIÓN: M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA, CRITERIO SOCIAL: SIN | SERVICIO | 12 |
| 11 | 3.3.9-4021.1 | MHNA - Colección Histórica del Traje - Chile 832 | M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA; DESCRIPCIÓN: M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA, CRITERIO SOCIAL: SIN | SERVICIO | 12 |
| 12 | 3.3.9-4021.1 | Museo Roca | M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA; DESCRIPCIÓN: M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA, CRITERIO SOCIAL: SIN | SERVICIO | 12 |
| 13 | 3.3.9-4021.1 | Casa Nacional del Bicentenario / Museo del Grabado | M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA; DESCRIPCIÓN: M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA, CRITERIO SOCIAL: SIN | SERVICIO | 12 |
| 14 | 3.3.9-4021.1 | Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano – INAPL | M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA; DESCRIPCIÓN: M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA, CRITERIO SOCIAL: SIN | SERVICIO | 12 |
| 15 | 3.3.9-4021.1 | Instituto Nacional Sanmartiniano | M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA; DESCRIPCIÓN: M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA, CRITERIO SOCIAL: SIN | SERVICIO | 12 |
| 16 | 3.3.9-4021.1 | Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares – CONABIP | M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA; DESCRIPCIÓN: M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA, CRITERIO SOCIAL: SIN | SERVICIO | 12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3.3.9-4021.1 | Museo Casa de Ricardo Rojas | M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA; DESCRIPCIÓN: M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA, CRITERIO SOCIAL: SIN | SERVICIO | 12 |
| 18 | 3.3.9-4021.1 | Museo Mitre | M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA; DESCRIPCIÓN: M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA, CRITERIO SOCIAL: SIN | SERVICIO | 12 |
| 19 | 3.3.9-4021.1 | Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manual de Rosas | M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA; DESCRIPCIÓN: M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA, CRITERIO SOCIAL: SIN | SERVICIO | 12 |
| 20 | 3.3.9-4021.1 | Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur | M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA; DESCRIPCIÓN: M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA, CRITERIO SOCIAL: SIN | SERVICIO | 12 |

**Ofertas Alternativas:** Se admiten ofertas alternativas, conforme lo establecido en el Artículo 19 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, y el Artículo 7° del Pliego de Bases Condiciones Particulares.

**Ofertas Variantes:** No se admiten ofertas variantes, conforme lo establecido en el Artículo 7° del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

**Ofertas Parciales:** No se admiten ofertas parciales al renglón, conforme lo establecido en el Artículo 7° del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

**Forma de Adjudicación:** Adjudicación total a un proveedor.

**Opción a prórroga:** Sí, en los términos del Artículo 100 inciso b) del Decreto N.° 1030/2016. La prórroga será por el mismo o menor período.

**Visitas:** Sí, en los términos del Artículo 9° del presente Pliego de Bases Condiciones Particulares.

**Muestras:** No aplica.

## CLÁUSULAS PARTICULARES

**ARTÍCULO 1°. - OBJETO**

La presente convocatoria tiene como objeto la contratación del servicio de mantenimiento mensual integral, preventivo y correctivo de las bombas elevadoras de agua, bombas de achique o desagote, de supresión de napas, bombas cloacales, bombas pluviales, bombas de recirculación de agua,

bombas de riego, como así también de sus respectivos tableros eléctricos y accesorios de los edificios que se encuentran a cargo de la SECRETARÍA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, por el término de DOCE (12) meses con opción a prórroga por igual o menor período, de conformidad con lo establecido en el Anexo I – Especificaciones Técnicas – IF-2026-74961439-APN-DGIPYSG#SC.

**ARTÍCULO 2°. – RÉGIMEN JURÍDICO**

En todo cuanto no se encuentre previsto en las cláusulas particulares del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Anexo de Especificaciones Técnicas, y en caso de corresponder, se regirá por las siguientes normas, las que los oferentes declaran conocer y aceptar:

- El Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto Delegado N° 1023 de fecha 13 de agosto de 2001, sus modificatorios y complementarios.
- El Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 1030 de fecha 15 de septiembre de 2016 y las disposiciones que se dicten en consecuencia.
- El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por la Disposición ONC N° 63 de fecha 27 de septiembre de 2016.
- El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y sus circulares aclaratorias modificatorias.
- La Orden de Compra.

En caso de existir discrepancias entre los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato se seguirá el orden de prelación establecido en el Artículo 2° del Reglamento aprobado por Decreto N.° 1030/2016.

**ARTÍCULO 3°. - CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO**

La SECRETARÍA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, CUIT 30-68727651-1, en su carácter de promotor de la presente contratación, constituye domicilio legal en Sarmiento 151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

**ARTÍCULO 4°. - TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

La contratación se regirá por lo establecido en los artículos 24 y 25, inciso a), del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N.° 1.023/01 y sus modificatorias y complementarias, por los Artículos 10, 13 y 27, inciso c), del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N.° 1.030/16 y sus modificatorias y complementarias.

**ARTÍCULO 5°. - CUMPLIMIENTO DEL DECRETO N.° 202/2017**

Toda persona que se presente en un procedimiento de contratación pública o de otorgamiento de licencia, permiso, autorización, habilitación o derecho real sobre un bien de dominio público o privado del Estado, llevado a cabo por cualquiera de los organismos y entidades del Sector Público Nacional comprendidas en el artículo 8° de la Ley N.° 24.156, debe dar cumplimiento a lo previsto en el Decreto N.° 202/2017. En efecto, debe presentar una "Declaración Jurada de Intereses" en la que deberá declarar si se encuentra o no alcanzada por alguno de los supuestos de vinculación establecidos en el Artículo 1°, respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros y demás Ministros y autoridades del igual rango en el Poder Ejecutivo Nacional, aunque estos no tuvieran competencia para decidir sobre la contratación o acto de que se trata.

Deberá presentarse idéntica declaración y en los mismos supuestos previstos en el Artículo 1° del Decreto N°202/2017 cuando la vinculación exista en relación a un funcionario de rango inferior a Ministro que tenga competencia o capacidad para decidir sobre la contratación o acto que interese al declarante.

La obligación de presentar la "Declaración Jurada de Intereses" prevista en los artículos 1° y 2° del Decreto 202 del 21 de Marzo de 2017 se tendrá por cumplida una vez presentado, junto con la oferta, el formulario electrónico para el cumplimiento de la Declaración Jurada de Intereses conforme los términos que surgen del "Modelo de Formulario Digital de Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/2017" (ACTO-2023-106005735-APN-DPPT#OA), aprobado por Resolución de la Oficina Anticorrupción N.° 4 del 26 de septiembre de 2023.

El acceso al mencionado Formulario Digital de Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/2017 debe efectuarse a través del portal Trámites a Distancia (TAD) ingresando con "Clave Fiscal" de la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA - ex AFIP). Para eso deberán ingresar al "TAD" con clave fiscal y seleccionar el trámite denominado "Presentación de Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17" con la descripción "#Oficina Anticorrupción – OA, como se muestra a continuación:




El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Deberán descargar el formulario y acompañarlo como documento adjunto con la

oferta.

Los extranjeros no residentes a los que no les resultare posible acceder a la plataforma Trámites a Distancia (TAD), por no ser sujetos pasibles de gestionar la clave fiscal ante la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ex AFIP), deberán cumplir con la obligación de presentar la Declaración Jurada de Intereses prevista en el Decreto N.° 202/2017 mediante la utilización de los formularios aprobados por la Disposición N.° 1 de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de fecha 3 de junio de 2024 (“Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17 - DECLARANTE EXTRANJERO: PERSONA HUMANA” - IF-2024-57358655-APN-DPPT#OA y “Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17 - DECLARANTE EXTRANJERO: PERSONA JURÍDICA” - IF-2024-57360074-APN-DPPT#OA) que respectivamente como Anexo I y Anexo II forman parte integrante de la mencionada Disposición.

De acuerdo a lo establecido en la normativa vigente se recuerda que la omisión de presentar oportunamente la “Declaración Jurada de Intereses” podrá ser considerada causal suficiente de exclusión del procedimiento correspondiente, y la falsedad en la información consignada será considerada una falta de máxima gravedad, a los efectos que correspondan en los regímenes sancionatorios aplicables.

A fin de que se pueda cumplir con la obligación establecida en el artículo 2° del Decreto N.° 202/2017, se informa a continuación el listado de autoridades de la SECRETARÍA DE CULTURA con rango inferior a Ministro con competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento. A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N.° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace.

Funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento de selección, aprobar el pliego de bases y condiciones particulares, aprobar el procedimiento de selección, adjudicar, declarar desierto, declarar fracasado y dejar sin efecto el procedimiento:
Secretario: Leonardo Javier CIFELLI (D.N.I. N.° 21.954.545)
Subsecretario de Coordinación Administrativa: Augusto Guillermo FUGEL (D.N.I. N.° 37.467.296)
Director General de Administración: Gabriel Oscar CASADO (D.N.I. N.° 35.319.549)
Directora de Compras y Contrataciones: Julieta SANCHEZ (D.N.I. N.° 38.536.113)
Director General de Infraestructura, Patrimonio y Servicios Generales: Eduardo Daniel TESTAGROSSA (D.N.I. N.° 13.799.455)

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la “Declaración Jurada de Intereses”

actualizada en “SIPRO”. En oportunidad de presentarse como oferente en el presente procedimiento de selección, deberá verificar si corresponde modificar lo declarado oportunamente en SIPRO. Para ello, deberán ingresar al “TAD”, y seleccionar el trámite correspondiente entre las siguientes opciones: “Presentación Declaración Jurada de Intereses - Persona Humana”. – “Presentación Declaración Jurada de Intereses - Persona Jurídica”, y consignar en el formulario los datos que correspondan. Para ello deben seleccionar los siguientes trámites en la plataforma TAD según corresponda.




Se aclara que la DJI que se completa en estos dos últimos trámites no sirve para presentar junto con la oferta.

**ARTÍCULO 6º.- SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO)**

El Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) que administra la ONC es el registro donde deben inscribirse los proveedores de bienes y servicios que deseen contratar con la Administración Pública Nacional. En la actualidad el SIPRO se encuentra asociado a COMPR.AR. A los fines de la preinscripción, es menester cumplir con el procedimiento de registración y autenticación como usuario externo de COMPR.AR y completar la información requerida en los formularios disponibles, de acuerdo al tipo de personería que corresponda.

**Aún quienes estén exceptuados de estar incorporados en el SIPRO deberán igualmente realizar la preinscripción para poder ofertar a través de COMPR.AR.** Para completar la inscripción el Administrador Legitimado del proveedor deberá acceder a la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) accediendo al sitio de internet https://tramitesadistancia.gob.ar o el que en el futuro lo reemplace, con su Clave Fiscal, e ingresar en formato digital toda la documentación que corresponda, todo ello con sujeción a lo normado en el Anexo a la DI-2016-64-E-APN-ONC#MM “Manual de Procedimiento para la Incorporación y Actualización de Datos en el SIPRO” y en el Anexo III a la DI-2016-65-E-APN-ONC#MM “Procedimiento de Registro y Autenticación de los Usuarios de

los Proveedores” y sus modificatorias o los que en el futuro los reemplacen.

**Los oferentes que ya estuvieran inscriptos en SIPRO tienen la obligación de mantener actualizada la información allí cargada, modificando los datos que hubieren variado. Será requisito estar inscripto y con los datos actualizados cuando se emita el dictamen de evaluación.**

Cuando se trate de personas que se hubieran presentado agrupadas asumiendo el compromiso, en caso de resultar adjudicatarias, de constituirse legalmente en una **Unión Transitoria (UT)**, se verificará en SIPRO el estado en que se encuentra quien hubiere suscripto la oferta, como así también el estado en que se encuentran cada una de las personas que integraran la UT. De resultar adjudicada la oferta presentada por las personas que hubieren asumido el compromiso de constituir UT, deberán realizar -como requisito previo a la notificación de la orden de compra- el trámite de inscripción de la misma en SIPRO. La falta de cumplimiento del presente requisito determinará la revocación de la adjudicación por causa imputable al adjudicatario, sin perjuicio de la aplicación, por parte del Órgano Rector, de la sanción que pudiere corresponder.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 25, última parte, del Manual de Procedimiento aprobado como Anexo a la Disposición ONC N.° 62/16, los **oferentes extranjeros** estarán exceptuados de la obligación de inscripción en SIPRO-COMPR.AR. Sin perjuicio de ello, cuando quien se presente como oferente sea una sucursal en el país, debidamente registrada en los organismos habilitados a tal efecto o cualquier otra especie de representación permanente de una sociedad constituida en el extranjero, sí resultará exigible el requisito de incorporación al SIPRO.

**ARTÍCULO 7º.- OFERTAS ALTERNATIVAS, VARIANTES Y PARCIALES**

La presente contratación admite la presentación de **ofertas alternativas**, es decir, aquellas que, cumpliendo en un todo con las especificaciones técnicas de las prestaciones previstas en el presente pliego, ofrecen distintas soluciones técnicas que hacen que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio, según sea el caso. Cuando se formulen ofertas alternativas, se entenderá en COMPR.AR que la “alternativa 1” es la oferta base y las restantes las alternativas, propiamente dichas. El organismo podrá seleccionar cualquiera de las ofertas presentadas como alternativas, ya que todas competirán con las de los demás oferentes.

Asimismo, se deja constancia que en el presente procedimiento de selección no se admitirán **ofertas variantes**, es decir, aquellas que, modificando las especificaciones técnicas previstas en el anexo integrante al presente pliego, ofrece una solución con una mejora que no sería posible en caso de cumplimiento estricto del mismo.

Por otra parte, no se admitirá en el presente proceso cotización parcial por renglón, debiendo los oferentes cotizar cada renglón en su totalidad.

**ARTÍCULO 8º.- CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS**

A los efectos de integrar las garantías, tanto de mantenimiento de oferta (CINCO POR CIENTO (5 %) del monto total de la oferta), como de cumplimiento del contrato (DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato), así como también de impugnación al Dictamen de Evaluación (TRES POR CIENTO (3%) del monto total de la oferta del renglón o los renglones que se hubieran aconsejado adjudicar o, en caso de que no se aconseje ninguna oferta, de la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante), los oferentes y/o adjudicatarios deberán constituir las garantías correspondientes, según sea el caso, por cualquiera de las formas previstas en el Artículo 46 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, y deberán estar a nombre de la SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, CUIT 30-68727651-1, domicilio legal en Sarmiento 151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se aclara que, de optarse por el pagaré, no deberá consignarse fecha de vencimiento, debiendo ser librado “a la vista”, siendo este válido cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según el tipo de garantía, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M), debiendo ceñirse a las pautas establecidas en el inciso f) del Artículo 46 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía individualizada en la oferta, deberá ser presentado entre el plazo que va desde la fecha y hora de apertura y hasta un plazo de DOS (2) días contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura, en la MESA DE ENTRADAS del SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, sita en Sarmiento 151, Planta Baja, Oficina 003, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con los términos de la Disposición N.° 65/2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. Caso contrario, la oferta será desestimada.

En caso de constituirse la garantía mediante póliza de seguro de caución, la misma deberá ser electrónica, no se presentará en forma física y deberá ser emitida por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, y extendida a favor del SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, CUIT 30- 68727651-1, domicilio legal en Sarmiento 151, Planta Baja, Oficina 003, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo cual será cotejado por la Dirección de Compras y Contrataciones, de conformidad con el instructivo establecido mediante Comunicación General de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES N.° 139/2019. Se deja a salvo que en el caso en que un proveedor haya individualizado en su oferta la póliza electrónica de seguro de caución, pero al efectuar posteriores consultas no pueda ser cotejada a través de los sistemas que la normativa menciona, la Dirección antes mencionada intimará al oferente a que presente en el término de DOS (2) días la constancia pertinente, a fin de acreditar que la citada póliza haya sido emitida en forma previa al acto de apertura, con sujeción a la normativa

vigente en la materia, bajo apercibimiento de incurrir en la causal de desestimación no subsanable - Artículo 66 inciso j) del Anexo al Decreto N.° 1030/16, reglamentario del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, y sus normas modificatorias y complementarias.

En caso de optarse por la constitución de garantías mediante depósito bancario, mediante certificado de depósito bancario efectuado en la cuenta institucional de la jurisdicción o entidad contratante: Banco de la Nación Argentina CUIT 30-68727651-1, Cuenta Corriente N.° 00850005447319, CBU: 0110599520000054473191, Alias: AZUL.JARRA.RITMO, previa comunicación con la Dirección de Presupuesto y Contabilidad a la casilla tesoreria337@cultura.gob.ar, a los fines de efectivizar el pago.

En caso de optar por la afectación de créditos líquidos y exigibles que tenga en entidades de la Administración Pública Nacional, deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.

**Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad de MIL MÓDULOS (1.000M) a la fecha prevista para la apertura de ofertas, equivalente al valor que determine el Artículo 28 del Decreto Reglamentario N.° 1.030/16, y sus normas modificatorias y complementarias, no será obligatoria la presentación de Garantías, conforme al Artículo 80 inciso c) del Reglamento aprobado por el Decreto N.° 1030/2016, reglamentario del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, y sus normas modificatorias y complementarias.**

No obstante ello, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el Artículo 104 del reglamento aprobado por el Decreto N.° 1030/16 y sus modificatorias y complementarias, a requerimiento de la jurisdicción o entidad contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya mediante depósito en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor divisas del BNA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de selección.

Por otra parte, en los casos en que se encuentre prevista la posibilidad de solicitar un anticipo financiero, se requerirá la presentación de una contragarantía en los términos del Artículo 78, inc. c) del Decreto N.° 1030/16, reglamentario del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y sus normas modificatorias y complementarias, cuya póliza deberá ser remitida a la SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, por medio de correo electrónico, a la

casilla **compras.cultura@cultura.gob.ar** dentro del plazo legal establecido, que correspondiera al caso.

La devolución de las garantías presentadas en el marco del presente proceso se realizará de conformidad con lo normado por el Artículo 49 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, y el artículo 43 de la Disposición ONC N.° 62/16 y sus normas modificatorias, pudiendo el adjudicatario hacer opción de lo normado en el Artículo 44 de la citada normativa.

Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantías dentro del plazo de SESENTA (60) días corridos a contar desde la fecha de la notificación, implicará la renuncia tácita en favor del Estado Nacional de lo que constituya la garantía.

**ARTÍCULO 9°.- VISITAS A LOS ESTABLECIMIENTOS**

A fin de conocer las instalaciones donde se realizará el servicio de mantenimiento de las bombas de agua, así como sus características técnicas, condiciones de funcionamiento, infraestructura existente, accesos, estado de conservación y demás particularidades relevantes, los oferentes deberán realizar una visita obligatoria a la totalidad de los establecimientos comprendidos en la presente contratación.

A tal efecto, los interesados deberán coordinar previamente día y horario con la DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES, mediante correo electrónico a la casilla **mantenimiento.infraestructura@cultura.gob.ar**.

Las **solicitudes de visita** deberán realizarse dentro de los CINCO (5) días hábiles posteriores a la publicación del proceso en el sistema COMPR.AR, no admitiéndose requerimientos fuera de dicho plazo.

En relación al plazo para solicitar las visitas respecto a las dependencias, cabe destacar que la Unidad Requirente, durante dicho período, organizará y establecerá las fechas y horarios correspondientes a cada una de las sedes. Asimismo, las visitas se coordinarán de manera tal que se realicen en forma ordenada, procurando no interrumpir el normal y habitual funcionamiento de las sedes, las cuales resguardan patrimonio histórico cultural y desarrollan agendas que incluyen eventos culturales con asistencia de público, en algunos casos de carácter masivo.

Las fechas y horarios asignados serán comunicados por correo electrónico a los proveedores que hubieran solicitado la vista dentro del plazo establecido.

Las visitas deberán efectuarse dentro del plazo que medie entre la publicación del llamado y hasta DOS (2) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de las ofertas, conforme lo establecido en las Especificaciones Técnicas.

Durante las visitas, los oferentes podrán relevar las condiciones existentes, efectuar consultas técnicas y obtener toda la información que consideren necesaria para la correcta elaboración de su

oferta.

Finalizadas las visitas, la DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES emitirá una constancia de visita por cada establecimiento efectivamente visitado. Dichas constancias deberán ser presentadas junto con la oferta, conforme al modelo que se adjunta como apartado en el Anexo de Especificaciones Técnicas.

En consecuencia, los oferentes no podrán alegar posteriormente desconocimiento de las condiciones de trabajo, del estado de las instalaciones o de cualquier otra circunstancia que pudiera influir en la correcta ejecución del servicio, ni formular reclamos fundados en tales motivos.

**ARTÍCULO 10°.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS**

Las ofertas se deberán ingresar hasta el día y hora límites determinados en el portal "COMPR.AR", utilizando los formularios electrónicos disponibles, ingresando al procedimiento de selección que corresponda, a partir de la fecha de difusión de la convocatoria y hasta la fecha y hora del acto de apertura establecida en el cronograma previsto en COMPR.AR.

A fin de garantizar su validez, la oferta electrónicamente cargada deberá ser confirmada por el oferente, quien podrá realizarlo únicamente a través de un usuario habilitado para ello, conforme lo normado en el Anexo III de la Disposición N.° 65/16 de la Oficina Nacional de Contrataciones. La confirmación de la oferta por parte del administrador legitimado podrá tener lugar hasta la fecha y hora del acto de apertura de las ofertas establecidas en el cronograma previsto en COMPR.AR para el procedimiento de que se trate.

Deberá tenerse presente que, sin la aludida confirmación efectuada en término por parte del administrador legitimado, la propuesta se tendrá por no presentada.

La confirmación de la oferta electrónica a través de COMPR.AR o el que en el futuro lo reemplace, significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presente, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta.

Implicará, además, la evaluación por parte del oferente de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento.

En ningún caso el oferente podrá alegar el mal funcionamiento de la plataforma electrónica o errores en COMPR.AR para eximirse o aducir excepciones respecto del ingreso oportuno de cualquier dato, información o documentación requerida en los formularios electrónicos habilitados, debiendo aquel guardar la debida diligencia y antelación para ingresar y confirmar su oferta en COMPR.AR en los plazos perentorios establecidos en el presente PBCP.

**ARTÍCULO 11°. - MONEDA DE COTIZACIÓN**

La propuesta económica deberá ser formulada en PESOS ARGENTINOS ($).

**ARTÍCULO 12°. - CONTENIDO DE LA OFERTA E INFORMACIÓN A SUMINISTRAR POR EL OFERENTE**

Deberá contener la documentación que se detalla a continuación, en las condiciones establecidas en los Artículos 51 y 58 del Decreto 1030/2016, reglamentario del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, y sus normas modificatorias y complementarias, y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, la que deberá ingresarse a la plataforma "COMPR.AR":

**1.- La propuesta económica: Deberá consignarse el monto unitario y total de cada uno de los renglones teniendo en consideración que la adjudicación será a un único proveedor.**

No serán tenidas en cuenta las propuestas formuladas en otro tipo de moneda que no sea la establecida en el Artículo 11° del presente Pliego.

En el precio el oferente debe considerar incluidos todos los impuestos vigentes, derechos o comisiones, seguros, beneficios, sueldos y jornales, cargas sociales, gastos de mano de obra auxiliar, gastos y costos indirectos, gastos y costos generales y todo otro gasto o impuesto que pueda incidir en el valor final del servicio.

**Se entenderá que, antes de presentar su oferta, el oferente se ha asegurado que su cotización cubrirá todas las obligaciones emergentes del contrato y que en consecuencia se encuentran incluidas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.**

El precio cotizado será el precio final que deba pagar la SECRETARÍA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN por todo concepto.

Se deja expresamente aclarado que no se reconocerá al oferente cargo alguno por servicios que, no estando consignados en la oferta, se estimen necesarios para el cumplimiento del contrato. El precio cotizado deberá incluir el importe correspondiente a la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), sin discriminar. En caso de no hacerse expresa mención a ello en la Oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se haya incluido en la misma.

**2.- La presentación de la garantía de mantenimiento de oferta:** CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta.

No será obligatoria la presentación cuando el monto total de la oferta sea inferior a MIL MÓDULOS (1.000M), al valor equivalente que determine el Artículo 28 del Decreto Reglamentario a la fecha prevista para la apertura de las ofertas. Para su presentación, se deberá dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 8 del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

**3.- Los oferentes deberán acompañar junto con sus ofertas, la siguiente documentación:**

**a.** Declaración Jurada Decreto N.° 202/17: Deberá efectuarse conforme se describe en el artículo 5° del presente Pliego y la Comunicación General de la Oficina Nacional de Contrataciones N.° 24/2024, las cuales detallan que deberá presentarse a través del Formulario Digital conforme los términos que surgen del "Modelo de Formulario Digital de Declaración Jurada de Intereses del Decreto N.° 202/2017" (ACTO-2023-106005735-APN-DPPT#OA), aprobado por Resolución de la Oficina Anticorrupción N.° 4 del 26 de septiembre de 2023, y para el caso de extranjeros no residentes a los que no les resultare posible acceder a la plataforma Trámites a Distancia (TAD), por no ser sujetos pasibles de gestionar la clave fiscal ante la ARCA, deberán realizarlo mediante la utilización de los formularios aprobados por la Disposición N.° 1 de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de fecha 3 de junio de 2024 ("Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17 - DECLARANTE EXTRANJERO: PERSONA HUMANA" - IF-2024-57358655-APN-DPPT#OA y "Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17 - DECLARANTE EXTRANJERO: PERSONA JURÍDICA" - IF-2024-57360074-APN-DPPT#OA) que respectivamente como Anexo I y Anexo II forman parte integrante de la mencionada Disposición.

**b.** Declaración Jurada de Habilidad para contratar con la Administración Nacional – Anexo II.

**c.** Declaración Jurada de Elegibilidad – Anexo III.

Sin perjuicio de su presentación con la oferta, las DDJJ de habilidad para contratar y de elegibilidad, deberán hallarse presentadas y actualizadas en SIPRO, en caso de cambio y/o por no estar vigentes las facultades para actuar del representante legal y/o apoderado que las hubiera firmado o cuando en las mismas se haya hecho mención a normas derogadas y/o modificadas posteriormente.

**d.** Declaración Jurada de Cumplimiento del Decreto N.° 312/10 – Anexo V: una Declaración Jurada en la cual manifiesta que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado, dejando a salvo que dicho porcentaje resultará exigible cuando sea posible cuantitativamente cumplir con el mismo, es decir, que tal porcentaje represente al menos una persona.

Si por las particularidades del servicio no resultara posible contar con personas con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para cumplir con la prestación, deberá manifestar dicha circunstancia y fundamentar tal imposibilidad en la Declaración Jurada identificada como Anexo IV.

**e.** Declaración Jurada sobre la implementación de un Programa de Integridad adecuado, en caso de corresponder.

**f.** Inscripción del Registro de Empresas MiPyMes, en caso de corresponder.

**g.** Compromiso de constitución de UT, en caso de corresponder.

**h.** Constancias de visitas de los establecimientos emitida por la DIRECCIÓN GENERAL DE

INFRAESTRUCTURA, PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES, según lo establecido en el Artículo 9° del presente Pliego.

**i. El oferente deberá presentar** al menos TRES (3) antecedentes en servicios de similares características al objeto de la presente licitación, dentro de los últimos DIEZ (10) años contados a la fecha de apertura de ofertas, emitidos en Organismos Públicos o Privados. A tales efectos, se deberán indicar los datos de contacto de referencia a fin de consultar sobre el desempeño durante los servicios prestados, y acompañarse la documentación respaldatoria de dichos antecedentes (Contratos, Órdenes de compra, Órdenes de venta, Certificaciones de servicios y/o Notas expedidas por la firmas u Organismos Públicos para la cuales prestó cada servicio).

**j.** El oferente deberá designar un representante técnico, el cual deberá ser Ingeniero eléctrico o electromecánico con matrícula vigente en el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista (COPIME), en tal sentido deberá presentar datos completos y CV del representante técnico.

**k.** El oferente deberá demostrar que tiene como mínimo TRES (3) Técnicos Electromecánicos OFICIALES, lo cual deberá acreditarse presentando CV, título que acredite, y copia de los últimos TRES (3) F-931 SUSS anteriores a la fecha de apertura, donde conste la relación de empleo con dicho personal.

**IMPORTANTE: Se solicita, de ser posible, que tenga a bien efectuar la carga de toda la documentación requerida en UN ÚNICO ARCHIVO PDF.**

**ARTÍCULO 13°.- APERTURA DE OFERTAS Y CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

La apertura de ofertas se efectuará por acto público a través del portal “COMPR.AR”, en la hora y fecha establecida en el cronograma del presente Proceso, publicado oportunamente al efecto. En forma electrónica y automática, se generará el Acta de Apertura de ofertas correspondiente, incluyendo únicamente las ofertas confirmadas en tiempo y forma.

El cuadro comparativo de las ofertas, se generará automáticamente desde la plataforma electrónica “COMPR.AR” y reflejará, eventualmente, los descuentos ofrecidos por los proponentes, las ofertas alternativas y las variantes.

**ARTÍCULO 14°.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA**

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura, computándose dentro del plazo el día de la apertura.

El plazo de SESENTA (60) días antes se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial o

por el que se fije en el respectivo pliego particular, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no excederá los SEIS (6) meses, contados a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo periodo o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos, y en ese caso, se la tendrá por retirada a la finalización del periodo indicado, a menos que la notificación del acto de adjudicación tenga lugar con anterioridad.

El oferente que manifestase que no mantendrá su oferta quedará excluido del procedimiento de selección a partir de la fecha indicada. Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, no indica una fecha específica, el organismo tendrá por fenecida la oferta a partir de la fecha en que expire el plazo de mantenimiento de la oferta que se encontrare en curso. Solo podrá retirar su oferta, sin penalidad, al finalizar un periodo, nunca en el medio de un ciclo en curso.

Si el oferente manifestara su negativa a renovar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal efecto, quedará excluido del procedimiento de selección, sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. Si, por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirase su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta.

Asimismo, será pasible de las sanciones contempladas en la normativa vigente, que resulten de aplicación.

Con posterioridad a la notificación del acto de adjudicación, el plazo de mantenimiento de oferta se renovará por DIEZ (10) días hábiles administrativos, período durante el cual el oferente no podrá desistir de su oferta. Vencido este plazo sin que se hubiese notificado la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, este podrá desistir de su oferta sin que le sea aplicable ningún tipo de penalidad ni sanción.

IMPORTANTE: La manifestación del no mantenimiento de la oferta para ser considerada válida deberá realizarse en los términos previstos en la COMUNICACIÓN N.° 7/22 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (CGEOR-2022-7-APN-ONC#JGM) o la que en un futuro la reemplace, es decir de modo expreso, indicando con suficiente claridad y precisión los datos correspondientes y dentro del plazo indicado por la normativa; pudiendo utilizarse el modelo que como Anexo I se agrega a dicha comunicación.

A los fines precedentemente referenciados, el/los oferente/s que desee/n presentar la

manifestación del no mantenimiento de la oferta dentro del plazo legal previsto a tal efecto, deberá/n enviar una nota, suscripta por autoridad competente a tal efecto, a la casilla de correo electrónico: **compras.cultura@cultura.gob.ar**.

**ARTÍCULO 15°.- TOMA DE VISTA**

Podrá solicitar vista del expediente toda aquella persona que invoque algún interés en el mismo, salvo para el caso de la documentación amparada por normas de confidencialidad o la declarada reservada o secreta por autoridad competente, conforme lo normado por el Decreto N.° 1030/2016, Reglamentario del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y sus normas modificatorias y complementarias.

A tal efecto, deberán comunicarse previamente con la Dirección de Compras y Contrataciones de la SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, al correo electrónico **compras.cultura@cultura.gob.ar** a los fines de coordinar día y hora para la toma de vista, o se le indique en qué área se encuentran las actuaciones a fin de que coordinen la vista con la misma.

No se concederá vista de las actuaciones durante la etapa de evaluación de las ofertas, que se extiende desde el momento en que el expediente es remitido a la Comisión Evaluadora hasta la notificación del dictamen de evaluación, de conformidad con lo establecido en el Artículo 61 del Decreto N.° 1030/2016, reglamentario del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

**ARTÍCULO 16°.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS**

**La Comisión Evaluadora deberá emitir el Dictamen de Evaluación de las ofertas dentro del término de CINCO (5) días contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de recepción de las actuaciones, pudiendo excederse dicho plazo por causas excepcionales, las que deberán ser debidamente fundadas por las Comisiones Evaluadoras en su dictamen.**

Para la evaluación de las ofertas, se deberán tener en cuenta el cumplimiento de las exigencias de la normativa aplicable y de las condiciones establecidas en el presente PByCP. En primer término, se evaluará si los oferentes son hábiles para contratar, elegibles y si las ofertas no se encuentran incursas en las restantes causales de desestimación no subsanables enumeradas en el Artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios. Luego, en relación a las ofertas que hubieren cumplido con las pautas previamente referenciadas, se evaluará si cumplen con los restantes requisitos previstos en el presente PByCP, solicitando la subsanación de omisiones o errores formales no esenciales, en los casos en que corresponda. Las solicitudes de subsanación de la oferta se harán a través de COMPR.AR y no se admitirá ninguna modificación de los elementos sustanciales de la oferta.

El plazo mínimo de subsanación será de TRES (3) días hábiles administrativos. Vencido ese plazo, ninguna presentación y/o solicitud será válidamente aceptada y corresponderá la desestimación de la oferta, salvo las siguientes circunstancias previstas en el Artículo 31 del Pliego Único de Bases y Condiciones Particulares.

De las ofertas consideradas admisibles se evaluará su conveniencia teniendo en cuenta, por un lado, las disposiciones relativas a precio vil o no serio y, en caso de resultar aplicable, el informe de precio testigo, valor indicativo o de mercado producido por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) o bien teniendo como parámetro el monto estimado del procedimiento o los valores de plaza. Las ofertas inconvenientes serán excluidas del orden de mérito.

Finalmente, la adjudicación recaerá en favor de la oferta más conveniente para el organismo.

Si el oferente hubiere manifestado que por las particularidades del servicio no resulta posible contar con personas con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para cumplir con la prestación, y no se comparte este criterio, se lo intimará, conforme lo establece el Artículo 27.6 de la Disposición ONC 62/2016, para que en el plazo de subsanación de los errores u omisiones, presente la declaración jurada en la cual manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio. Vencido ese plazo sin que sea presentada la declaración jurada, la Comisión Evaluadora, recomendará la desestimación de la oferta.

En caso de empate de ofertas, se adoptarán los procedimientos previstos para el caso en el Artículo N° 70 del Decreto Nº 1030/2016 y sus complementarios y modificatorios, el Artículo Nº 35 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por la Disposición ONC Nº 63/2016 y sus modificatorias, y, se procederá conforme lo establecido en el Artículo 27 de la Disposición ONC Nº62/2016.

**El dictamen de evaluación de las ofertas se comunicará, utilizando alguno de los medios enumerados en el Artículo 7° del Decreto Reglamentario Nº 1030/2016, y sus modificatorios, a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.**

**ARTÍCULO 17°.- IMPUGNACIÓN DICTAMEN DE EVALUACIÓN**

Tanto los oferentes, como aquellos que no revistan tal calidad, podrán impugnar el Dictamen de Evaluación dentro de los TRES (3) días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación, por medio de la plataforma COMPR.AR., integrando la garantía de impugnación equivalente, conforme lo señalado en el Artículo 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

Si se recibiesen impugnaciones al dictamen de evaluación de las ofertas sin que se haya constituido la correspondiente garantía o no lo estuviera en la forma debida, se intimará al impugnante a subsanarla dentro del término mínimo de DOS (2) días hábiles administrativos de notificado. Si dicha omisión o defecto no fuera subsanado en el plazo establecido, la impugnación será rechazada sin

más trámite.

La garantía de impugnación deberá mantenerse hasta la resolución del planteo en el acto de conclusión del procedimiento y se perderá en el caso de que la impugnación fuese desestimada, afectándose según lo previsto en el Artículo 104 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios. Por el contrario, será devuelta de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

**ARTÍCULO 18°.- FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO**

El presente procedimiento se adjudicará a un único proveedor, a la oferta que cumpla estrictamente con todos los requisitos exigidos en el presente Pliego y sus Especificaciones Técnicas, y resulte ser conveniente para la SECRETARÍA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

El acto de finalización será notificado al adjudicatario, dentro de los tres (3) días hábiles administrativos de dictado el acto respectivo, mediante difusión en el sitio COMPR.AR.

**ARTÍCULO 19°.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO**

El contrato quedará perfeccionado con la autorización y notificación de la correspondiente Orden de Compra, emitida en el marco del Presente, dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación, conforme lo normado por el Artículo Nº 75 del Decreto 1030/2016, y sus normas modificatorias y complementarias. Ésta será notificada al adjudicatario mediante la difusión en el sitio web “COMPR.AR” o en la que en el futuro se reemplace.

**ARTÍCULO 20°.- LUGAR, FORMA, INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN**

El servicio objeto de esta licitación tendrá un plazo de doce (12) meses con opción a prórroga por igual o menor período.

El **inicio del servicio** quedará registrado mediante un Acta de Inicio, y tendrá lugar dentro de los diez (10) días hábiles desde el perfeccionamiento de la orden de compra, teniendo en cuenta que el adjudicatario deberá presentar la documentación establecida en el Anexo I de Especificaciones Técnicas dentro de los cinco (5) días hábiles de perfeccionada la orden de compra, y el Organismo controlará la misma dentro de los cinco (5) días hábiles desde la presentación de la misma.

La prestación del servicio se brindará según el detalle de dependencias en el punto 2.3 del Anexo de Especificaciones Técnicas IF-2026-74961439-APN-DGIPYSG#SC.

**ARTÍCULO 21°.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO**

La totalidad de las **obligaciones correspondientes al adjudicatario** se encuentran descriptas en el Anexo I - Especificaciones Técnicas – IF-2026-74961439-APN-DGIPYSG#SC y en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

**ARTÍCULO 22°.- RÉGIMEN DE PENALIDADES Y SANCIONES**

Sin perjuicio de las penalidades previstas en el artículo 102 del anexo al Decreto 1030/2016 y sus modificatorias, que son de aplicación a la presente licitación, se aplicarán las siguientes penalidades específicas:

En caso de que la cocontratante incurriera en incumplimiento en el plazo de ejecución del servicio contratado ya sea sobre algún/unos renglón/es en particular o sobre el total adjudicado, se aplicará una multa que será de hasta el CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del monto adjudicado que corresponda a la parte incumplida por cada día hábil de atraso.

En caso de incumplimiento por parte de la cocontratante respecto de la calidad del servicio, presentación de informes técnicos, atraso en la ejecución de los trabajos, etc. se aplicarán las siguientes penalidades:

a) Observaciones: Todas las observaciones que el área requirente realice, deberán ser subsanadas de inmediato, o en un plazo de máximo UN (1) día hábil computado desde comunicada la observación, en forma adecuada y teniendo que ser receptadas y consideradas a efectos de que no se reiteren. Se debe considerar preaviso de un llamado de atención.

b) Llamados de atención: Los llamados de atención serán formulados por escrito mediante comunicación fehaciente a los correos oficiales informados por ambas partes.

Será causal de llamado de atención toda orden de servicio y/u observación no acatada por el adjudicatario, falta de ejecución en plazo de las tareas programadas, entrega fuera de término de los informes técnicos correspondientes cuando correspondan.

c) Multas: La acumulación de dos (2) llamados de atención motivará la aplicación de una multa, la que se implementará de acuerdo con lo siguiente:

Primera multa: cinco por ciento (5%) de la facturación sobre el renglón incumplido.

Segunda multa: siete coma cinco por ciento (7,5%) de la facturación sobre el renglón incumplido.

Tercera multa: diez por ciento (10%) de la facturación sobre el renglón incumplido.

Superadas las penalidades señaladas y ante el incumplimiento en la prestación del servicio luego de

las intimaciones que hubiera realizado la Comisión de Recepción, el organismo podrá optar, en todos los casos, por la rescisión del contrato por culpa del cocontratante. Sin perjuicio de ello, en el caso de que optare por continuar con el mismo, las multas subsiguientes se incrementarán en un diez por ciento (10%) acumulativo hasta el límite del cien por ciento (100%) de la facturación.

El orden de afectación de las penalidades será en función de lo establecido en el artículo 104 del anexo I del Decreto 1030/2016 y sus modificatorias, vale decir que en primer lugar se afectarán facturas al cobro emergente del contrato, en caso de no existir facturas de la adjudicataria estará obligado a depositar el importe pertinente en la cuenta de la jurisdicción y, en el caso de no efectuarse el depósito, se afectará la correspondiente garantía.

**ARTÍCULO 23°.- COMISIÓN DE RECEPCIÓN**

La Comisión de Recepción (CR) deberá verificar si la prestación cumple o no las condiciones establecidas en el presente Pliego, sus Anexos y la Orden de Compra.

Esta podrá llevar a cabo las actividades que fueren necesarias para verificar si las prestaciones cumplen con lo solicitado, así como recabar la opinión de la Unidad Requirente y/u otros destinatarios de los bienes o servicios encontrándose facultada, incluso, para requerir informes a organismos públicos técnicamente competentes.

Los remitos y toda documentación atinente al cumplimiento del servicio por parte del adjudicatario deberá ser enviada a la DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES a través del correo electrónico **mantenimiento.infraestructura@cultura.gob.ar**, el cual constituirá el medio formal para su recepción, control y validación.

La Comisión de Recepción intimará al adjudicatario al domicilio especial electrónico denunciado en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), en caso que constatara por sí o por indicación de la Unidad Requirente, que los bienes prestados o servicios prestados no cumplen con lo solicitado y/o no se realizara en tiempo y forma, a fin de que lo realice conforme los documentos contractuales, dentro del plazo que le fije al efecto, dando intervención a la Dirección de Compras y Contrataciones, a los fines de avanzar con la aplicación de las penalidades que pudieren corresponder.

La Recepción Definitiva deberá ser otorgada en forma expresa por la CR, mediante la emisión de la correspondiente acta o certificación dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos, a partir de la recepción de los bienes o servicios objeto del contrato y cada una de las Solicitudes de Provisión emitidas.

Ante el silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos

siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad.

La CR deberá remitir el Acta o Certificado de Recepción definitiva al cocontratante a fin de tramitar el pago de la factura correspondiente.

En el acta de recepción se deberá detallar, si los hubiera, los incumplimientos del cocontratante, indicando si dan lugar a la aplicación de penalidades y en su caso los montos a descontar, por aplicación de lo previsto en el Artículo 104 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios.

En los casos en que el cocontratante hubiera presentado la Declaración jurada manifestando su obligación de ocupar a personas con discapacidad, a los fines de otorgar la conformidad de la recepción, la CR lo intimará a que presente la documentación que acredite el vínculo laboral con el personal con discapacidad como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad (CUD) otorgado por la SECRETARÍA NACIONAL DE DISCAPACIDAD (SND), bajo apercibimiento de aplicar una multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del valor del contrato por cada día hábil de retraso, hasta el límite establecido en el Artículo 102, inciso c) apartado 3, del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N.° 1030/16 y sus modificatorias.

La Comisión de Recepción deberá certificar a partir de la notificación de la Orden de Compra, la prestación del presente servicio en forma mensual y consecutiva durante el período que surja de dicha Orden de Compra. Una vez concluido cada servicio mensual emitirá el acta de recepción respectiva.

**ARTÍCULO 24°.- SUBCONTRATACIÓN**

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 13 inciso b) del Decreto N° 1023/01 y el Artículo 101 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N.° 1030/16 y sus modificatorios, se encuentra prohibida la subcontratación.

**ARTÍCULO 25°.- OPCIONES A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN**

La SECRETARÍA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN tendrá la facultad de revocar, modificar, prorrogar, aumentar o disminuir, el contrato en los términos del Artículo 59 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el Artículo 12 del Decreto N.° 1023/01 y sus normas modificatorias y complementarias, y del Artículo 100 del Anexo del Decreto N.° 1030/16, reglamentario del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y sus normas modificatorias y complementarias.

**ARTÍCULO 26°.- FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO**

Una vez notificada el Acta o Certificado de Recepción al adjudicatario, este se encontrará habilitado para la presentación de la factura correspondiente, la cual debe ser remitida a la Dirección de Compras y Contrataciones, al correo electrónico compras.cultura@cultura.gob.ar. Las facturas deberán emitirse a nombre de la SECRETARÍA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, 30-68727651-1 mencionando: el importe neto de la factura, el número de expediente, el número de la Orden de Compra u Orden de Compra Abierta respectiva, el detalle del bien entregado y/o servicio prestado, y todo otro dato que pueda facilitar su tramitación.

En todos los casos deberán satisfacer los recaudos previstos en las reglamentaciones vigentes en materia de facturación, teniendo particularmente en consideración los recaudos exigidos por ARCA.

La presentación de las facturas determinará el comienzo del plazo de TREINTA (30) DÍAS corridos para el pago. Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

Los beneficiarios de pago del Estado Nacional podrán consultar las órdenes de pago emitidas hasta su cancelación a través del Sistema Electrónico de Consultas y Seguimiento de Pagos “e-Prov” o el que en el futuro lo reemplace, el cual tiene por objetivo simplificar a los proveedores del Estado la consulta y el seguimiento de sus pagos. Para ello, el interesado deberá acceder al portal https://eprov.mecon.gov.ar/eprov/login con su correspondiente clave fiscal, siguiendo las instrucciones establecidas por la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN (TGN).

Si correspondiera la aplicación de penalidades pecuniarias, éstas se harán efectivas sobre facturas al cobro, de conformidad con lo establecido en el Artículo 104 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios.

**ARTÍCULO 27°.- CUENTA ÚNICA DEL TESORO**

**Los pagos se efectuarán en PESOS (moneda nacional) a través del Sistema de Acreditación de Pagos del Tesoro Nacional en Cuenta Bancaria, para lo cual, será requisito indispensable obtener el “Alta de Beneficiario”.**

Las firmas que a la fecha de apertura se hallasen inscriptas deberán presentar fotocopia simple del formulario de inscripción. Las firmas que no se encuentren inscriptas, previo a la adjudicación, deberán requerir los respectivos formularios a la Dirección de Presupuesto y Contabilidad del Organismo, a través del mail institucional tesoreria337@cultura.gob.ar.

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

**Hoja Adicional de Firmas**
**Pliego Bases Condic. Part.**

**Número:** PLIEG-2026-78253315-APN-DCYC#SC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 13 de Agosto de 2026

**Referencia:** PBCP Servicio de Mantenimiento de Bombas 83-0003-LPU26 – EX-2026-76937875- -APN-DCYC#SC

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 25 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.13 16:10:52 -03:00

Julieta Sanchez
Directora
Dirección de Compras y Contrataciones
Secretaría de Cultura

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.13 16:10:53 -03:00